

HASHIM BIN MOHAMAD
lwn.
NORZURA BINTI NORDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

Pada 27 Ogos 2019/ 26 Zulhijjah 1440H

[Kes Mal No. 10000-077-0138-2017]

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden: Puan Anita Binti Haji Arifin daripada Tetuan Anita Azmi & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran lanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan memohon agar permohonan ini ditolak dengan kos.

Fakta Kes

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 28 Januari 1995 dan bercerai pada 23 Mei 2012.

[4] Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 6 Mac 2013. Kes tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 16 Mei 2017.

[5] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan berhasrat memfailkan rayuan, walau bagaimanapun tempoh pemfailan rayuan telah tamat iaitu pada 29 Mei 2017.

[6] Pemohon mendakwa telah lewat disebabkan Peguam Syarie yang mewakili beliau tidak menasihati atau berbincang dengan Pemohon berkenaan tindakan lanjut yang boleh dibuat selepas perintah kes harta sepencarian diputuskan. Pemohon juga memaklumkan bahawa sebagai orang awam, Pemohon tidak arif dalam bidang perundangan dan tidak mengetahui sebarang prosedur-prosedur Mahkamah Syariah terutamanya prosedur rayuan yang menyebabkan Pemohon terlewat memfailkan Notis Rayuan.

[7] Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 21/11/2017 untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Permohonan perlanjutan ini adalah berkaitan dengan tindakan Pemohon yang gagal mematuhi peruntukan Seksyen 139 (4) ETMMSS 2003 iaitu Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan.

[9] Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan bahawa –

Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah memfailkan Notis Rayuan.

[10] Selain daripada itu sebagai pertimbangan, kami juga merujuk kepada kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*** berkaitan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003.

[11] Berdasarkan notis dan afidavit Pemohon, afidavit jawapan, afidavit balasan dan hujah-hujah yang dikemukakan, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut:-

11.1 Pemohon telah lewat memfailkan permohonan sebanyak 190 hari iaitu dikira mulai 16 Mei 2017 sehingga permohonan ini difailkan iaitu pada 21/11/2017. Kami dapati bahawa tempoh masa Pemohon memfailkan permohonan ini adalah dalam tempoh masa yang tidak munasabah iaitu selepas 190 hari setelah kes diputuskan.

11.2 Alasan-alasan kelewatan yang diberikan oleh Pemohon adalah alasan yang remeh dan tidak bermerit untuk kami pertimbangkan. Pemohon adalah seorang yang diwakili oleh Peguam Syarie daripada mula perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Pemohon mempunyai akses terus kepada nasihat undang-undang berkaitan keputusan Mahkamah. Alasan Pemohon bahawa Peguam Syarie tidak menasihati atau berbincang dengan Pemohon berkenaan tindakan lanjut yang boleh dibuat selepas perintah kes harta sepencarian diputuskan adalah tidak boleh diterima.

11.3 Alasan pemohon bahawa beliau orang awam adalah tidak relevan kerana telah diwakili oleh Peguam Syarie.

11.4 Kelewatan ini juga adalah disebabkan oleh kecuaian Pemohon sendiri yang tidak mengambil maklum akan haknya di sisi undang-undang.

[12] Justeru itu, permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan hujah kedua-dua pihak, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan ditolak.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
1. **YAA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor